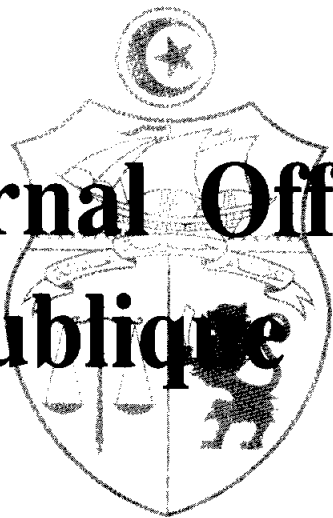




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 3 octobre 1986

129^e année

N° 55

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de l'intérieur

Tableau parcellaire 1058

Ministère de l'agriculture

Décrets n° 86-894 à 896 du 17 septembre 1986, portant attribution de terres collectives à titre privé 1058

Ministère de l'énergie et des mines

Arrêtés du ministre de l'énergie et des mines des 8 et 12 septembre 1986, relatifs à des permis de recherche 1059

circulaires

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire n° 85-25 du 2 juillet 1985, relative aux ressources du fonds de péréquation des changes 1064

Circulaire n° 85-26 du 2 juillet 1985, relative aux ressources du fonds national de garantie 1066

Circulaire n° 85-35 du 3 octobre 1985, portant application des dispositions de la loi n° 85-82 du 11 août 1985 modifiant et complétant certains articles du code de commerce ayant trait au chèque sans provision 1075

Circulaire n° 85-41 du 11 décembre 1985, relative au barème des crédits de culture 1097

avis et communications

Ministère de la justice

Avis n° 86-8 et 9 portant refonte des titres fonciers 1100

Banque Centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie 1103

décrets, arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif du tableau parcellaire de l'immeuble exproprié au profit de la ville de Tunis en vertu du décret n° 205 daté du 3 mars 1983 paru au Journal officiel n° 18 du 8 mars 1983 (par application aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 datée du 11 août 1976).

Numéro d'ordre : 3.

Nom de la propriété : Rose blanche palestine.

Numéro du titre foncier : 50427 parcelle 50 (2).

Contenance : 8511 m².

Nom des propriétaires ou présumés tels :

- 1) Franco (Yole) veuve des Attias (eugene)
- 2) Attias (Charles, Albert)
- 3) Attias (Tullic)
- 4) Attias (Claude)
- * 5) Bonan (Léaelsa)
- 6) Bonan (Achille, Gilbert)
- 7) Bonan (Georges, Sion)
- 8) Mm (Jeanne, Annette), veuve de Attias (Achille).

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 86-894 du 17 septembre 1986, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé de la collectivité d'El Allacha du gouvernorat de Monastir.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès verbal du conseil de gestion de la collectivité d'El Allacha terre dite Henchir Dekhlet El Allacha faisant l'objet du titre foncier n° 45558 à la délégation de Zarmedine en date du 31 juillet 1972 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Monastir le 27 septembre 1978 et le ministre de l'agriculture le 4 août 1986 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'El Allacha terre dite Henchir Dekhlet El Allacha faisant l'objet du titre foncier n° 45558 à la délégation de Zarmedine relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès verbal en date du 31 juillet 1972 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Monastir le 27 septembre 1978 et le ministre de l'agriculture le 4 août 1986 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 86-895 du 17 septembre 1986, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé de la collectivité Deghaghra du gouvernorat de Tataouine.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès verbal du conseil de gestion de la collectivité Deghaghra terre dite Ez-Zelat à la délégation de Remada en date du 22 octobre 1985 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 25 décembre 1985 et le ministre de l'agriculture le 10 mai 1986 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Deghaghra terre dite Ez-Zelat à la délégation de Remada relative à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès verbal en date du 22 octobre 1985 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 25 décembre 1985 et le ministre de l'agriculture le 10 mai 1986 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 86-896 du 17 septembre 1986, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé de la collectivité Jelidette du gouvernorat de Tataouine.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès verbal du conseil de gestion de la collectivité des Jelidette terre dite Bou Goffa à la délégation de Smar en date du 4 mars 1983 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 3 novembre 1984 et le ministre de l'agriculture le 1^{er} juillet 1985 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Jelidette terre dite Bou Goffa à la délégation de Smar relative à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès verbal en date du 4 mars 1983 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 3 novembre 1984 et le ministre de l'agriculture le 1^{er} juillet 1985 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 8 septembre 1986 portant deuxième renouvellement d'un permis de recherches de substances minérales du second groupe dit permis «Kerkennah Ouest».

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 80-41 du 18 juin 1980 portant approbation de la convention et du cahier des charges signés à Tunis le 30 décembre 1978 par l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et Houston Oil And Minerals of Tunisia Inc d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 15 mai 1979 portant institution du permis «Kerkennah-Ouest»;

Vu l'arrêté du 24 mai 1983 portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite «Concession Hajeb-Guébib»;

Vu l'arrêté du 16 avril 1984 portant premier renouvellement du permis «Kerkennah-Ouest»;

Vu la demande déposée le 15 juillet 1985 à la direction des mines et de la géologie et enregistrée sous les numéros 564-035 à 564-465 inclus, par

laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société Houston Oil And Minerals Of Tunisia Inc ont sollicité le deuxième renouvellement du permis «Kerkennah-Ouest» portant sur 431 périmètres élémentaires soit 1.724 km²;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 21 mai 1986.

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article unique. — Est renouvelé au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et de la Société Houston Oil And Minerals Of Tunisia Inc pour une période de 2 ans et demi commençant le 25 novembre 1985 et prenant fin le 24 mai 1988, le permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis «Kerkennah-Ouest».

Le permis renouvelé couvrira une superficie de 431 périmètres élémentaires soit 1.724 kilomètres carrés.

Ce permis est délimité par les sommets définis par les numéros de repères suivants (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les mines)

Numéros Sommets	Coordonnées	Numéros Sommets	Coordonnées
1	560-370	34	582-452
2	560-382	35	578-452
3	562-382	36	578-448
4	562-388	37	576-448
5	570-388	38	576-446
6	570-390	39	574-446
7	572-390	40	574-438
8	572-402	41	572-438
9	570-402	42	572-434
10	570-404	43	568-434
11	568-404	44	568-432
12	568-402	45	562-432
13	566-402	46	562-424
14	566-400	47	558-424
15	564-400	48	558-422
16	564-402	49	554-422
17	562-402	50	554-412
18	562-406	51	536-412
19	560-406	52	536-404
20	560-418	53	532-404
21	566-418	54	532-386
22	566-416	55	544-386
23	578-416	56	544-380
24	578-414	57	550-380
25	586-414	58	550-386
26	586-422	59	554-386
27	588-422	60	554-388
28	588-432	61	558-388
29	586-432	62	558-382
30	586-434	63	556-382
31	584-434	64	556-380
32	584-454	65	550-380
33	582-454	66	550-370

Tunis, le 8 septembre 1986

Le ministre de l'énergie et des mines,

SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre,
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 8 septembre 1986 portant deuxième renouvellement d'un permis de recherches de substances minérales du second groupe dit permis «Gabès Septentrional Ouest».

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 80-43 du 18 juin 1980 portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 30 juillet 1979 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, (ETAP) et MARATHON EXPLORATION TUNISIA Ltd (MARATHON) d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 portant institution du permis «Gabès Septentrional Ouest» au profit d'ETAP et MARATHON;

Vu l'arrêté du 25 avril 1981 portant extension dans le permis «Gabès Septentrional Ouest»;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983 portant premier renouvellement du permis «Gabès Septentrional Ouest»;

Vu l'avenant n° 1 relatif à la convention et ses annexes au permis «Gabès Septentrional Ouest» signé à Tunis le 6 décembre 1985 entre l'Etat tunisien d'une part et ETAP et MARATHON d'autre part;

Vu la demande déposée le 23 avril 1985 à la direction des mines et de la géologie et enregistrée sous les numéros 563-482 à 563-910 inclus, par laquelle les Sociétés MARATHON EXPLORATION TUNISIA Ltd et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité le deuxième renouvellement du permis «Gabès Septentrional Ouest» portant sur 429 périmètres élémentaires soit 1.716 km².

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 21 mai 1986;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article unique. — Est renouvelé au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et de MARATHON EXPLORATION TUNISIA Ltd (MARATHON) pour une période de 2 ans et demi prenant fin le 24 décembre 1987, le permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis «Gabès Septentrional Ouest».

Le permis renouvelé comportera 429 périmètres élémentaires soit 1.716 kilomètres carrés.

Ce permis est délimité par les sommets définis par les numéros de repères suivants (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les mines).

Numéros Sommets	Coordonnées	Numéros Sommets	Coordonnées
1	534-496	30	588-482
2	540-496	31	588-478
3	540-482	32	576-478
4	542-482	33	576-480
5	542-480	34	570-480
6	544-480	35	570-478
7	544-472	36	558-478
8	542-472	37	558-464
9	542-462	38	556-464
10	548-462	39	556-462
11	548-468	40	554-462
12	552-468	41	554-448
13	552-498	42	548-448
14	566-498	43	548-444
15	566-500	44	538-444
16	570-500	45	538-442
17	570-494	46	536-442
18	554-494	47	536-432
19	554-482	48	518-432
20	578-482	49	518-436
21	578-486	50	520-436
22	586-486	51	520-442
23	586-496	52	528-442
24	588-496	53	528-448
25	588-498	54	532-448
26	594-498	55	532-476
27	594-490	56	534-476
28	590-490	57	534-496
29	590-482		

Tunis, le 8 septembre 1986

Le ministre de l'énergie et des mines,
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre,
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 8 septembre 1986 portant premier renouvellement d'un permis de recherches de substances minérales du second groupe dit permis «Permis Kirchaou».

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 82-54 du 4 juin 1982 portant approbation de la convention du cahier des charges et leurs annexes signés le 9 octobre 1980 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et Elf-Aquitaine Tunisie (E.A.T.) d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 29 avril 1981 portant institution du permis «Kirchaou»;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1983 portant cession partielle des intérêts d'Elf-Aquitaine Tunisie au profit de Murphy, Canam et Petrex;

Vu la demande déposée le 8 mars 1985 à la direction des mines et de la géologie et enregistrée sous les numéros 561-480 à 563-472 inclus, par laquelle les sociétés ETAP, E.A.T., Murphy, Petrex et Canam ont sollicité le premier renouvellement du permis «Kirchaou» portant sur 1993 périmètres élémentaires soit 7.972 Km²;

Vu la lettre du 7 mai 1985 par laquelle Murphy et Canam ont notifié leur décision de se retirer de la demande de renouvellement;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 21 mai 1986;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article unique. — Est renouvelé au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières Elf-Aquitaine Tunisie (E.A.T.) et PETREX Spa (PETREX) pour une période de 2 ans et demi prenant fin le 7 novembre 1987, le permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis «Kirchaou»;

Le permis renouvelé englobera 1993 périmètres élémentaires soit 7972 kilomètres carrés.

A la suite de l'abandon de ce permis par les Compagnies Murphy et Canam, les taux d'intérêts des autres participants sont comme suit :

ETAP : 55%

E.A.T. : 38,57%

PETREX : 6,43%

Le permis est délimité par les sommets définis par les numéros de repères suivants (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les mines).

Numéros sommets	Coordonnées	Numéros sommets	Coordonnées
1	304-420	17	Intersection du parallèle
2	370-420		364 avec la frontière tu-
3	370-440		niso-libyenne
4	382-440	18	440-364
5	382-444	19	440-350
6	388-444	20	414-350
7	388-446	21	414-354
8	392-446	22	408-354
9	392-420	23	408-360
10	426-420	24	418-360
11	426-410	25	418-358
12	430-410	26	428-358
13	430-390	27	428-368
14	460-390	28	432-368
15	460-384	29	432-376
16	Intersection du parallèle	30	422-376
	384 avec la frontière tu-	31	422-378
	niso-libyenne	32	418-378

Numéros sommets	Coordonnée	Numéros sommets	Coordonnée
33	418-384	39	364-364
34	414-384	40	354-364
35	414-386	41	354-366
36	398-386	42	304-366
37	398-366	43	304-420
38	364-366		

Tunis, le 8 septembre 1986

Le ministre de l'énergie et des mines

SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 septembre 1986 portant cinquième renouvellement du permis de recherches du 3ème groupe situé au lieu dit «Oued El Abed» gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté en date du 8 juin 1970 instituant le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 166.817 situé au lieu dit «Oued El Abed» gouvernorat de Kairouan en faveur de l'office national des mines;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1973 portant premier renouvellement du dit permis;

Vu l'arrêté du 23 août 1976 portant deuxième renouvellement du permis précité;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1979 portant troisième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1982 portant quatrième renouvellement du permis précité;

Vu la demande de cinquième renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 28 mars 1985 sous le n° 563.477 présentée par l'office national des mines;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines en sa séance du 15 mai 1986;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 7 juin 1988 inclus, le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 166.817, institué par l'arrêté du 8 juin 1970.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines, devra effectuer des travaux de recherches représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à dix neuf mille dinars (19.000 dinars).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 12 septembre 1986

Le ministre de l'énergie et des mines

SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 septembre 1986 portant premier renouvellement du permis de recherches des mines du 4ème groupe dit «Permis Sebkhath El Adhibate», gouvernorat de Médénine.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté en date du 25 mai 1981 instituant le permis de recherches des mines du 4ème groupe n° 286.793 à 286.818, situé dans le gouvernorat de Médénine au lieu dit «Sebkhath El Adhibate», en faveur de l'office national des mines;

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 10 mars 1986 sous les n° 568.305 à 568.330 (26 périmètres élémentaires), présentée par l'office national des mines;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 15 mai 1986;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel, il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 24 mai 1989 inclus, le permis de recherches des mines du 4ème groupe n° 286.793 à 286.818, institué par l'arrêté du 25 mai 1981 et défini ci-après conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines par les repères suivants :

Sommets	N° des repères
1	450-382
2	458-382
3	458-372
4	454-372
5	454-368
6	450-368
7	450-374
8	448-374
9	448-378
10	450-378
1	450-382

Art. 2. — Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à cent soixante mille dinars (160.000 dinars).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux (2) mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 12 septembre 1986

Le ministre de l'énergie et des mines

SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 septembre 1986 portant cinquième renouvellement du permis de recherches du 5ème groupe dit permis «Djebel Séhib, Djebel M'Zinda, Djebel Atra», gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment le titre II;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1968 instituant le permis de recherches du 5ème groupe n° 134.806 à 134.914, situé au lieu dit «Djebel Séhib, Djebel M'Zinda, Djebel Atra», gouvernorat de Gafsa en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa;

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 29 juin 1973 sous les n° 220.217 à 220.277. Cette

demande comporte 61 permis élémentaires contigus d'une superficie de 24.400 ha entièrement contenus dans le périmètre du permis initial défini ci-dessus (période de validité allant du 23 octobre 1973 au 23 octobre 1976);

Vu l'arrêté du 31 mai 1977, portant deuxième renouvellement du dit permis;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant troisième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 5 avril 1985 portant quatrième renouvellement du permis sus-indiqué;

Vu la demande de cinquième renouvellement enregistré à la direction des mines et de la géologie le 23 juillet 1985 sous les n° 564.467 à 564.527, présentée par la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 15 mai 1986;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel, il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 23 octobre 1988 inclus, l'ensemble de soixante et un (61) périmètres élémentaires définis au tableau ci-dessous, et compris dans le permis de recherches initial du 5ème groupe n° 134.806 à 134.914, institué par l'arrêté en date du 24 octobre 1968.

Sommet	N° de repères
1	188-498
2	200-498
3	200-496
4	214-496
5	214-494
6	218-494
7	218-496
8	220-496
9	220-498
10	226-498
11	226-504
12	210-504
13	210-502
14	204-502
15	204-500
16	198-500
17	198-504
18	190-504
19	190-506
20	188-506

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus la compagnie des phosphates de Gafsa devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis, représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à quatre cent trente trois mille six cent dinars (433.600 dinars).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra obligatoirement être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux (2) mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 12 septembre 1986

Le ministre de l'énergie et des mines

SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 septembre 1986 portant institution du permis de recherches des mines du 5ème groupe dit «Permis El Erg — Lasfar».

Le ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 31 mars 1986, sous les n°s 568.332 à 568.341, par laquelle la compagnie des phosphates de Gafsa faisant élection de domicile à Gafsa demande l'attribution d'un permis de recherches des mines du 5ème groupe, situé dans le gouvernorat de Gafsa au lieu dit «El Erg — Lasfar», carte de Metlaoui au 1/100.000 à l'intérieur d'un périmètre formé par la réunion de dix (10) périmètres élémentaires d'un seul tenant d'une superficie de 40 km²;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 15 mai 1986;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Il est accordé à la compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, sous réserve des droits antérieurs des tiers, un permis de recherches des mines du 5ème groupe, situé dans le gouvernorat de Gafsa au lieu dit «El Erg-Lasfar», carte de Metlaoui au 1/100.000, à l'intérieur d'un périmètre formé par la réunion de dix (10) périmètres élémentaires d'un seul tenant, d'une superficie de 40 km² et défini par les n° de repères des sommets indiqués dans le tableau ci-après :

Sommets	N° des repères
1	162-524
2	152-524
3	152-528
4	162-528

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à cinq (5) années grégoriennes, à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Les dépenses minima que la compagnie des phosphates de Gafsa doit effectuer sur le périmètre précité, sont estimées à cent soixante mille dinars (160.000 dinars), pendant la période de validité du permis.

Art. 4. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 12 septembre 1986
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 septembre 1986 portant institution d'un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit Jbel Hadida gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983 portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 25 juin 1986 sous le n° 568.782 par laquelle le président directeur général de l'office des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office, demande un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jbel Hadida» Carte de Nébeur au 1/50.000, gouvernorat du Kef;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis au 26 rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 ha conformément à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est le signal du poste optique altitude : 954 mètres, latitude 40G25'95" longitude 7G16'15" carte de Nébeur au 1/50.000.

Limite Nord : Droite AB de direction Ouest-Est passant à 6.500m au Nord du point de repère ci-dessus indiqué.

Limite Est : Droite BC de direction Nord-Est passant à 250m à l'Ouest du point de repère ci-dessus indiquée.

Limite Sud : Droite CD de direction Est-Ouest passant à 4.500m au Nord du point de repère ci-dessus indiqué.

Limite Ouest : Droite DA de direction Sud-Nord passant à 2.250m à l'Ouest du point de repère ci-dessus indiqué.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 12 septembre 1986
Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

DGI/DB/SDCB/N° 24765

TUNIS, LE 2 juillet 1985.

CIRCULAIRES AUX BANQUES N° 85-25

O B J E T : Ressources du Fonds de Péréquation des Changes.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE,

Vu la loi N°71-59 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour la gestion 1972 et notamment ses articles 36 et 37 relatifs au Fonds de Péréquation des Changes tels que modifiés par les articles 143 et 144 de la loi N°82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983,

Vu l'arrêté du Ministre des Finances du 27 avril 1985, publié au JORT du 10 mai 1985 et qui a institué au profit du Fonds de Péréquation des Changes une commission de péréquation des changes à prélever sur les bénéficiaires de crédits dans les conditions suivantes :

- a)- 0,5 de point, compris dans le taux d'intérêt, prélevé par les banques de dépôts sur les montants de crédits qu'elles consentent à leur clientèle sous forme de découverts mobilisés ou non par des effets non-réescomptables à la BCT.
- b)- un (1) point prélevé par les banques d'investissement en une seule fois, lors du premier déblocage, sur les montants des crédits à moyen et long terme qu'elles dispensent à leur clientèle.

Vu la circulaire n°85-15 du 15 avril 1985 portant conditions des banqu

D é c i d e :

ARTICLE PREMIER : Le montant de la commission de péréquation des changes doit être déclaré conformément au modèle ci-joint et viré à la Banque Centrale de Tunisie pour chaque trimestre calendaire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui de la fin du trimestre. A défaut d'une déclaration dans le délai ci-dessus, le compte de la banque tenu sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie sera débité d'office d'un montant au moins égal à celui de la commission de péréquation des changes du trimestre précédent. Il demeure entendu qu'il appartient à la banque de régulariser sa situation dans les meilleurs délais.

ARTICLE 2 : Dans l'attente de leur virement à la Banque Centrale de Tunisie, les montants prélevés au titre de la commission de péréquation des changes seront inscrits dans la comptabilité de la banque dans un compte intitulé "Ressources du Fonds de Péréquation des Changes". Ils seront portés à la situation comptable mensuelle à la rubrique "P 5300 Dispositions à payer".

ARTICLE 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente circulaire ou faisant double emploi avec elle et notamment les articles 30 et 40 de la circulaire N°85-15 du 15 avril 1985.

ARTICLE 4 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à dater du 10 mai 1985.

Tunis, le 2 Juillet 1985

Le Gouverneur
M. BELKHODJA

! ! ! Raison sociale de la Banque

DECLARATION DES MONTANTS DE LA COMMISSION
DE PEREQUATION DE CHANGE (1)

Déclaration relative à la période allant du ! ! ! ! ! ! ! au ! ! ! ! ! ! !

- § -

Nous autorisons par la présente la Banque Centrale de Tunisie à débiter notre compte courant ordinaire de la somme de....., ... dinars représentant l'ensemble des prélèvements effectués au titre de la commission de péréquation de change.

Signature autorisée

(1) à adresser à la Sous-Direction du Contrôle des Banques.

DGI/DB/SDCB/N° 24766.

TUNIS, LE 2 juillet 1985.

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 85-26

O B J E T : Ressources du Fonds National de Garantie.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE,

Vu l'article 73 de la loi N°81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 tel que modifié par l'article 66 de la loi N°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984.

Vu la circulaire N°85-15 du 15 avril 1985 portant réglementation des conditions de banque,

D é c i d e :

ARTICLE PREMIER : La commission de garantie prévue par l'article 73 de la loi N°81-100 du 31 décembre 1981 tel que modifié par l'article 66 de la loi N°83-113 du 30 décembre 1983 est prélevée par les banques dans les conditions ci-après :

a) - au taux de 5/8 de point compris dans le taux d'intérêt à prélever sur les découverts mobilisés ou non par des effets non-rééscomptables à la BCT.

b) - au taux de 1/8 de point à prélever, en une seule fois, sur chaque montant débloqué de crédit à moyen ou long terme ou sur chaque montant de crédit à court terme consolidé en crédit à moyen ou long terme.

Cette commission n'est pas prélevée sur :

- les crédits dispensés par les banques sur des ressources autres que les dépôts de la clientèle et le refinancement;

- les crédits à moyen et long termes déclarés éligibles à l'intervention du Fonds National de Garantie.

- les crédits à moyen et long termes dispensés en faveur d'entreprises évoluant dans le secteur agricole tel que défini par la liste figurant à l'annexe I ci-jointe;

- les crédits à moyen terme à la production octroyés dans le cadre du régime de la circulaire N°80-21 du 4 août 1980 pour le financement des serres et les crédits à moyen terme d'acquisition de matériel agricole octroyés dans le cadre du régime de la circulaire N°80-26 du 21 août 1980.

ARTICLE 2 : Le fonds National de Garantie est alimenté également par une contribution des bénéficiaires des prêts garantis. Cette contribution est prélevée par la banque en une seule fois sur le montant total du crédit garanti au taux de 1/8 de point. Les modalités pratiques de prélèvement de cette contribution et de son versement au Fonds National de Garantie sont arrêtées par la circulaire du Ministre des Finances N°84-01 du 5 octobre 1984.

ARTICLE 3 : Le montant de la commission de garantie sur les découverts bancaires doit être déclaré conformément au modèle de l'Annexe II et viré à la Banque Centrale de Tunisie pour chaque trimestre calendaire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui de la fin du trimestre. A défaut d'une déclaration dans le délai ci-dessus, le compte de la banque tenu sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie sera débité d'office d'un montant au moins égal à celui de la commission de garantie du trimestre précédent. Il demeure entendu qu'il appartient à la banque de régulariser sa situation dans les meilleurs délais.

ARTICLE 4 : Le montant de la commission de garantie sur les crédits à moyen et long termes doit être déclaré en utilisant les imprimés modèle de l'annexe III. Il doit être viré à la Banque Centrale de Tunisie pour chaque mois calendaire au plus tard le 10 du mois suivant celui de la fin du mois de la déclaration ou au cas où cette date correspond à une journée chômée à la date ouvrable immédiatement suivante. A défaut d'une déclaration dans les délais, le compte de la banque tenu sur les livres de la Banque Centrale sera débité d'office d'un montant qui sera calculé par les services de la Banque Centrale sur la base des crédits débloqués ou consolidés au cours du mois de la déclaration. Il demeure entendu qu'il appartient à la banque de régulariser sa situation dans les meilleurs délais.

ARTICLE 5 : Dans l'attente de leur virement à la Banque Centrale de Tunisie, les montants prélevés au titre de la commission de garantie seront inscrits dans la comptabilité de la banque dans un compte individualisé intitulé " Ressources du Fonds National de Garantie". Ils seront portés à la situation comptable mensuelle à la rubrique "P 5300 Dispositions à payer".

ARTICLE 6 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente circulaire ou faisant double emploi avec elle et notamment les Articles 29 et 39 de la circulaire N°85-15 du 15 avril 1985 et la circulaire N°84-05 du 9 février 1984.

ARTICLE 7 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à dater de sa notification.

Tunis, le 2 juillet 1985

Le Gouverneur
M. BELKHODJA

LISTE DES BRANCHES D'ACTIVITE DU
SECTEUR AGRICOLE ET DE LA PECHE

I.- AGRICULTURE

A)- CULTURES ASSOCIEES INTENSIVES

- 1.- Céréaliculture intensive
- 2.- Cultures industrielles
- 3.- Cultures maraichères
- 4.- Cultures fourragères.

B)- ELEVAGE

- 1.- Elevage intensif
- 2.- Aviculture intégrée à un projet de développement agricole
- 3.- Apiculture
- 4.- Cuniculiculture

C)- ARBORICULTURE

D)- SERRICULTURE

E)- MULTIPLICATION DES SEMENCES SELECTIONNEES

F)- CULTURES FLORALES

G)- CULTURES DE CHAMPIGNONS

H)- PEPINIERE

I)- SYLVICULTURE ET POPULICULTURE

J)- COLLECTE, STOCKAGE, CONDITIONNEMENT ET TRANSPORTS DES PRODUITS AFFERENTS A UN PROJET INTEGRE REALISE DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITANTS.

II.- PECHE S

A)- PECHE AU CHALUT EN HAUTE MER

B)- PECHE AU POISSON PELAGIQUE

C)- ACQUACULTURE

D)- PISCICULTURE

E)- CONDITIONNEMENT, TRANSFORMATION, TRANSPORT FRIGORIFIQUE ET STOCKAGE DES PRODUITS DE LA PECHE AFFERENTS A UN PROJET INTEGRE.

ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 85-26. DU. 2. JUILLET 1985

!__!__! Raison sociale de la Banque.....

DECLARATION DES MONTANTS DE LA COMMISSION
DE GARANTIE DE 5/8 DE POINT⁽¹⁾

Déclaration relative à la période allant du ! ! ! ! ! ! ! au ! ! ! ! ! ! !

- § -

Nous autorisons par la présente la Banque Centrale de Tunisie à débiter notre compte courant ordinaire de la somme de.....,.... dinars représentant l'ensemble des prélèvements effectués au titre de la commission de garantie afférente aux découverts bancaires mobilisés ou non par des effets.

Signature autorisée

(1) à adresser à la Sous-Direction du Contrôle des Banques.

DECLARATION DES CREDITS A MOYEN ET LONG TERMES
ELIGIBLES A L'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE
REPRIS PAR LA CIRCULAIRE DU MINISTERE DES FINANCES N°84-01 DU
5 OCTOBRE 1984 (1)

Déclaration relative à la période allant du !!!!!! au !!!!!!

- 2 -

Cette déclaration des nouveaux crédits débloqués au cours du mois est utilisée par la banque pour les besoins du ratio d'emploi en effets privés à moyen terme:

CODE RISQUE	Numéro de la carte d'iden- tité nationale	Référence des accords BCT, API, APIA ou SCAT		Nom et Prénoms ou raison sociale du bénéficiaire	Date de déblocage	Montants débloqués	Montant de la contribution des bénéf.de prêts garantis
		Numéro	Date				
T O T A U X							

Signature autorisée

(1) à adresser à la Sous-Direction du Contrôle des Banques.

DECLARATION DES CREDITS A MOYEN ET LONG TERMES AUTRES QUE CEUX
PREVUS AUX ANNEXES III A ET III B, SOUMIS A PRELEVEMENT DE LA
COMMISSION DE GARANTIE (1)

Déclaration relative à la période allant du ! ! ! ! ! ! ! au ! ! ! ! ! ! !

- 5 -

Cette déclaration des nouveaux crédits débloqués au cours du mois est utilisée par la banque pour les besoins du ratio d'emploi en effets privés à moyen terme et du Fonds National de Garantie;

CODE RISQUE	Numéro de la carte d'iden- tité natio- nale	Référence des accords BCT, API, APIA ou SCAT		Nom et Prénom ou raison sociale du bénéficiaire	Date de déblocage	Montants débloqués	Montant de la commis- sion de garantie
		Numéro	Date				
T O T A U X							

Nous autorisons par la présente la Banque Centrale de Tunisie à débiter
notre compte ordinaire ouvert sur ses livres pour le montant de la commission de garantie
sur les crédits à moyen et long termes soit.....

Signature autorisée

(1) à adresser à la Sous-Direction du Contrôle des Banques.

ANNEXE III D A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-26. DU 2 JUILLET 1985.

DECLARATION DES TOMBEES ECHUES OU REGLEES PAR ANTICIPATION
DES CREDITS A MOYEN TERME ⁽¹⁾

Déclaration relative à la période allant de ! ! ! ! ! ! ! au ! ! ! ! ! ! !

- 5 -

Cette déclaration utilisée par la banque pour les besoins du ratio d'emploi en effets privés à moyen terme reprend les tombées des crédits à moyen terme échues au cours de la période comprise entre la dernière journée ouvrable du mois précédant celui de la déclaration et l'avant dernière journée ouvrable du mois de la déclaration, dates limites incluses ainsi que les tombées réglées par anticipation:

CODE RISQUE	Numéro de la carte d'iden- tité natio- nale	Référence des accords BCT, API, APIA ou SCAT		Nom et Prénoms ou raison sociale du bénéficiaire	Date de Règlement	Montants des tombées échues
		Numéro	Date			
TOTAUX						

Signature autorisée

(1) à adresser à la Sous-Direction du Contrôle des Banques.

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 85-35

() BJET / : Application des dispositions de la loi 85-82 du 11 Août 1985 modifiant et complétant certains articles du Code de Commerce ayant trait au chèque sans provision.

La loi 85-82 du 11 Août 1985 publiée au J.O.R.T. N° 59 des 16 et 20 Août 1985, a abrogé et remplacé à compter de cette date de publication entre autres les articles 408-409-410-411 et 412 du Code de Commerce relatifs au chèque sans provision.

Cette loi a pour l'essentiel :

- maintenu le principe de régularisation institué au profit du tireur de chèque sans provision par la loi 77-46 du 2 Juillet 1977 tout en en aggravant les conditions par la limitation à 4 jours ouvrables dans les banques du délai au cours duquel elle pourrait être effectuée et l'augmentation du taux de l'amende porté à 15 % du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision.
- simplifié la procédure de dénonciation des incidents de paiement et écourté en conséquence ses délais en mettant à la charge de la banque tirée l'obligation d'établir sans délai le certificat de non paiement.
- mis fin aux difficultés rencontrées sous l'égide de l'ancienne législation en matière de signification par voie recommandée des attestations de non paiement en décidant la notification par voie d'huissier notaire de l'avis de non paiement destiné au tireur.
- levé toute équivoque quant au point de départ du délai de régularisation en le fixant à la date de réception par le tireur de l'avis de non paiement ou de son dépôt à son domicile déclaré à l'établissement bancaire s'il n'y a pas été trouvé, et ce sans autres formalités.
- mis un terme à toute possibilité de mise à profit des délais de poursuites judiciaires en instituant une interdiction légale

provisoire à l'encontre du tireur d'utiliser les formules de chèques restées en sa possession et ce jusqu'à l'intervention de la régularisation et à défaut jusqu'à la fin de la sanction, sa prescription ou son amnistie sauf décision contraire du tribunal ou arrêt des poursuites suite à une décision de classement.

- mieux organisé les rapports des banques avec le Ministère Public en décidant notamment l'ajournement de la transmission du dossier au parquet jusqu'à l'expiration du délai de régularisation ce qui éviterait au Ministère Public et à la police judiciaire commise rogatoirement d'avoir, comme sous l'ancienne législation, à enquêter sur des dossiers déjà régularisés.

- aggravé les sanctions encourues par le tireur d'un chèque sans provision en portant à un minimum de 3 000 dinars le montant de l'amende, laquelle ne peut être inférieure au montant du chèque et en édictant une interdiction obligatoire d'utilisation des formules de chèque durant une période de un à cinq ans à compter de la purge de la peine, qui peut aller jusqu'à cinq ans de prison, son amnistie ou sa prescription.

- responsabilisé davantage les banques et les banquiers qui encourent des sanctions graves dont notamment :

. Cinq ans de prison et 3 000^d d'amende à l'encontre du banquier qui aide sciemment le tireur d'un chèque sans provision à dissimuler son délit.

. Une amende de 500^d à 5 000^d à l'encontre de tout établissement bancaire qui viole les dispositions de la loi lui faisant obligation de dénoncer les incidents de paiement de chèques ou qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante.

. Une amende égale au montant du chèque sans qu'elle puisse excéder 3 000^d à l'encontre de tout banquier qui refuse le paiement d'un chèque émis compte tenu par le tireur de l'existence d'un crédit qui lui a été ouvert et qui n'a pas été révoqué d'une façon régulière.

- et enfin mieux protégé les droits du bénéficiaire du chèque par la possibilité qui lui est donnée :

. de faire dresser protêt pour défaut de paiement en cas de refus de l'établissement bancaire tiré d'établir le certificat de non paiement ou d'adresser l'avis au tireur.

. de faire vendre aux enchères publiques les biens mobiliers du tireur et des endosseurs saisis conservatoirement, un mois après la date de signification de cette saisie et ce par simple ordonnance sur requête.

De ce qui précède, il appert que la nouvelle législation associe dans une très large mesure les banques à l'action à entreprendre dans le sens du renforcement de la sécurité des paiements par chèque. Aussi la présente circulaire a pour objet de préciser les diligences incombant aux banques aux différents stades d'application de la loi.

1.- DILIGENCES INCOMBANT AUX BANQUES EN MATIERE DE PREVENTION
DES EMISSIONS DE CHEQUES SANS PROVISION :

En matière de prévention du délit d'émission de chèques sans provision deux obligations principales sont mises à la charge des banques par la nouvelle législation :

A) Obligation de se renseigner par écrit sur la situation
d'un nouveau client avant la délivrance d'un carnet
de chèques :

Aux termes du second alinéa de l'article 410, l'établissement bancaire doit préalablement à la délivrance des formules de chèques en blanc, "s'informer auprès de la B.C.T. sur la situation du titulaire "du compte conformément à ce qui est indiqué à l'article 411 sexties et "en conserver justification. S'il ne reçoit pas une réponse dans un délai "de trois jours ouvrables à partir de la date de réception par la Banque "Centrale de la demande de renseignements il pourra délivrer les formules".

Pour la bonne application des dispositions de cet alinéa, les banques sont tenues :

- de libeller leurs demandes de renseignements conformément au modèle joint en annexe I,
- de centraliser au niveau de leur siège les demandes de renseignements émanant de leurs agences,
- de déposer, contre décharge, au siège de la B.C.T. toutes leurs demandes de renseignements,
- et de prendre livraison des réponses à leurs demandes au siège de la B.C.T. également.

Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que l'obligation de renseignement auprès de la B.C.T. n'est obligatoire pour les banques que préalablement à la première délivrance d'un carnet de chèques à un nouveau client.

.../...

Par ailleurs, pour la computation du délai de trois jours imparti, par le second alinéa de l'article 410 susvisé, à la B.C.T. pour répondre aux demandes de renseignements des banques, il y a lieu de ne tenir compte que des jours ouvrables dans les établissements bancaires.

B) Obligation de porter sur un registre spécial les renseignements nécessaires à l'identification des titulaires de comptes :

1°) Au moment de l'ouverture d'un compte à un nouveau client, les banques doivent demander les renseignements nécessaires à son identification et les consigner sur un registre spécial et ce, conformément au troisième alinéa de l'article 410. Ces renseignements sont :

- a) pour les personnes physiques :
 - les prénom, nom et adresse
 - la date et le lieu de naissance et la profession
 - le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour.
- b) pour les personnes morales :
 - la dénomination et l'adresse du siège social
 - toutes autres indications tel notamment le numéro d'immatriculation au registre du commerce
 - ainsi que les renseignements visés au a) ci-dessus concernant les personnes physiques habilitées à effectuer des retraits en son nom.

2°) Pour les comptes ouverts avant la parution de la loi 85-82 du 11 août 1985, un délai de quatre mois à compter de sa publication soit le 20 août 1985 est imparti aux banques pour requérir du titulaire du compte les renseignements visés au 1°) ci-dessus.

Au cas où celui-ci ne défère pas à cette réquisition, le second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée donne aux banques la possibilité de suspendre le compte voire de le clôturer un mois à compter d'une mise en demeure adressée à la personne du titulaire du compte ou à son domicile déclaré, par exploit d'huissier-notaire et restée sans suite.

En cas de suspension ou de clôture du compte, une injonction doit être faite par une seconde mise en demeure au titulaire du compte de s'abstenir d'utiliser les formules de chèques en sa possession faute de quoi il sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 Dinars.

II.- DILIGENCES INCOMBANT AUX BANQUES EN MATIERE DE DENONCIATION DES INCIDENTS DE PAYEMENT DE CHEQUES :

La loi n° 85-82 institue une nouvelle procédure de dénonciation des incidents de paiement de chèques. Celle-ci a lieu par l'établissement successivement d'un certificat de non paiement et d'un avis de non paiement.

A) Le certificat de non paiement :

1°) Confection du certificat : auteur, délai et cas.

Aux termes de l'article 410 ter nouveau, "tout établissement bancaire "tiré qui a refusé le paiement d'un chèque en tout ou en partie pour "absence ou insuffisance de provision doit porter au verso du chèque "la date de sa présentation et doit immédiatement établir un certificat "de non paiement ..."

Des dispositions ci-dessus il résulte :

- que c'est à la banque tirée qu'il incombe d'établir le certificat de non paiement,
- que la confection de ce certificat doit se faire sans délai c'est-à-dire au moment même du refus de paiement du chèque,
- et qu'il y a lieu d'établir le certificat de non paiement uniquement quand l'impossibilité de payer tient à la provision, c'est-à-dire dans les cas suivants :
 - absence de provision
 - insuffisance de la provision
 - indisponibilité de la provision ; cette indisponibilité

peut résulter notamment d'une opposition faite par le tireur ou par un tiers ou d'une saisie-arrêt du compte sur lequel le chèque est tiré.

En cas de rejet du chèque pour une autre cause, telle que signature non conforme, absence de date ou d'indication du lieu d'émission, l'établissement bancaire tiré ne doit établir un certificat de non paiement que lorsqu'en plus de ces irrégularités il y a absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision.

Par ailleurs, l'attention des banques est attirée sur le fait qu'elles doivent payer les chèques portant une date postérieure à celle de leur présentation en cas d'existence de provision.

2°) Contenu du certificat :

En vertu des dispositions du même article 410 ter nouveau le certificat de non paiement doit comporter :

- la transcription littérale du chèque et des endossements
- l'indication de la date de présentation
- la mention du défaut, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision
- et s'il y a lieu, l'indication de tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement.

Pour la bonne application de ces dispositions les banques sont invitées à établir les certificats de non paiement sur des formulaires conformes au modèle joint en annexe II, lesquels contiennent en plus des renseignements ci-dessus, ceux nécessaires à l'identification du tireur et du titulaire du compte.

3°) Destinataires du certificat :

En application du second alinéa de l'article 410 ter nouveau du Code de Commerce, "une expédition dudit certificat (de non paiement) doit être adressée à la B.C.T. dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa date, une copie sera remise au bénéficiaire et une troisième copie sera conservée pour le Ministère Public".

A propos de la copie destinée au bénéficiaire, il y a lieu de distinguer selon que le chèque a été présenté pour paiement directement au guichet de la Banque tirée, en Chambre de Compensation, par l'intermédiaire d'un correspondant, ou envoyé pour paiement par voie postale directement à la banque tirée.

- En cas de présentation au guichet de la banque tirée, le certificat de non paiement devant être établi sans délai, la copie destinée au bénéficiaire peut lui être remise directement ou être envoyée à l'adresse qu'il doit indiquer à cette banque.

- En cas de présentation en Chambre de Compensation, la copie destinée au bénéficiaire doit être remise à la banque présentatrice au cours de la séance de compensation suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la présentation du chèque rejeté. La Banque présentatrice doit à son tour l'acheminer au bénéficiaire dont elle est le mandataire.

- En cas de présentation du chèque par l'intermédiaire d'un correspondant, la copie destinée au bénéficiaire doit être remise à ce correspondant lequel doit l'adresser au banquier mandataire du bénéficiaire.

- En cas d'envoi du chèque pour paiement directement à la banque tirée par la voie postale, la copie destinée au bénéficiaire doit être adressée au banquier mandataire du bénéficiaire.

Pour ce qui concerne les chèques postaux il y a lieu de rappeler que pour le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1953 selon lesquelles le défaut de paiement d'un chèque postal n'est opposable au tireur qu'après l'expiration d'un délai de quatre jours sans compter le jour de présentation, le banquier présentateur d'un chèque postal retourné impayé doit le présenter une seconde fois dans un délai de 5 jours à compter de la première présentation. En cas de confirmation du rejet, le Centre des Chèques Postaux remet au banquier présentateur du chèque la copie du certificat de non paiement destinée au bénéficiaire.

Par ailleurs, l'attention des banques est attirée sur la nécessité d'envoyer une copie du certificat de non paiement au(x) titulaire(s) du compte, personne(s) physique(s) ou morale(s) lorsque le chèque rejeté impayé est tiré par mandataire.

B) L'avis de non paiement :

1°) Confection et notification de l'avis :

L'établissement bancaire tiré est tenu, en vertu du troisième alinéa de l'article 410 ter nouveau du Code de Commerce,

d'adresser, dans les trois jours ouvrables à compter du rejet du chèque, un avis au tireur par exploit d'huissier-notaire. Ce dernier doit dans les trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il l'a reçu notifier le susdit avis au tireur et ce, sous peine de destitution, dépens et dommages et intérêts.

Il va sans dire qu'il y a lieu d'établir autant d'avis portant la même date et le même numéro de certificat de non paiement que de signataires.

Vu la gravité des peines qui sanctionnent le non respect, tant par les huissiers-notaires que par les banques, des délais prévus par le présent alinéa, l'attention des banques est vivement attirée sur la nécessité de se ménager une preuve certaine quant à la date de remise à l'huissier-notaire de l'avis à notifier au tireur d'un chèque sans provision.

2°) Contenu de l'avis :

L'avis de non paiement dont modèle joint en annexe III doit, aux termes du quatrième alinéa de l'article 410 ter comporter :

- . la transcription littérale du certificat de non paiement
- . l'injonction au tireur de procéder dans un délai ne dépassant pas quatre jours ouvrables à l'établissement bancaire à compter de la date à laquelle l'avis lui a été remis personnellement ou déposé à son domicile déclaré à l'établissement bancaire s'il n'y a pas été trouvé et sans autres formalités, au paiement du montant du chèque au bénéficiaire ou à l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque a été tiré et au paiement à l'établissement bancaire d'une amende égale à 15 % du montant total du chèque ou de l'insuffisance de provision sans que cette amende puisse être inférieure à vingt dinars avec les frais de notification faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires.

- . l'injonction de s'abstenir d'utiliser les formules de chèques en sa possession à compter de la notification qui lui est faite de l'avis de non paiement et jusqu'à la régularisation ou à son défaut jusqu'à la fin de la sanction, sa prescription ou son amnistie sauf décision contraire du Tribunal ou arrêt des poursuites suite à une décision de classement sans suite.

III.- DILIGENCES INCOMBANT AUX BANQUES EN MATIERE DE REGULARISATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT :

L'article 410 sexties dispose en son premier alinéa que "la régularisation emporte extinction de l'action publique". Pour pouvoir produire valablement cet effet, la régularisation doit répondre à certaines conditions.

A) Consistance de la régularisation :

La régularisation a lieu par le paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision et le règlement d'une amende et des frais de notification.

1°) Le paiement du chèque :

Pour le règlement du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision, le tireur a la possibilité :

- . soit de payer directement le bénéficiaire auquel cas il doit justifier au moyen d'un écrit circonstancié portant signatures légalisées ou établi par un officier public avant l'extinction du délai de régularisation que le paiement a été effectué en contrepartie du chèque impayé.

- . soit d'approvisionner le compte sur lequel le chèque a été tiré. Dans ce cas la banque doit exiger du tireur un ordre écrit, comportant les références du chèque et du certificat de non paiement s'y rapportant, par lequel il affecte la provision ainsi reconstituée au paiement du chèque en question et ordonne son blocage au profit du bénéficiaire jusqu'au paiement effectif du chèque ou sa prescription.

L'établissement bancaire tiré doit alors envoyer sans délai à la banque présentatrice ou au bénéficiaire (selon que le chèque a été présenté par l'intermédiaire d'une banque ou directement à ses guichets) une lettre l'informant de la reconstitution de la provision. Si l'adresse du bénéficiaire présentateur n'est pas connue de la banque tirée, celle-ci doit tenir la provision à sa disposition à ses guichets. Une copie de cette lettre certifiée conforme à l'original par la banque tirée doit être remise au tireur pour les besoins de son dossier judiciaire.

2°) Le paiement de l'amende :

C'est la banque tirée qui est habilitée, en vertu du septième alinéa de l'article 410 ter, à percevoir au profit du Trésor l'amende sur chèque impayé, dont le montant est égal à 15 % du montant du chèque en cas d'absence de provision ou de l'insuffisance de provision en cas de provision insuffisante, sans pouvoir être inférieure à 20 Dinars. Dans ce cadre trois obligations incombent à la banque tirée. Celle-ci doit en effet :

- s'assurer avant la perception de l'amende du paiement du chèque ou de l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque est tiré.

- délivrer au tireur du chèque une quittance d'amende libellée en 4 exemplaires conformément au modèle joint en annexe IV. Un exemplaire de ladite quittance doit être joint au dossier à adresser au Parquet. Un autre doit être adressé à la B.C.T. et un troisième au Trésor Public.

- Virer sans délai le montant de l'amende au compte du Trésor ouvert sur les livres de la B.C.T. et ce sous bordereau distinct, détaillé et en double exemplaire.

3°) Le paiement des frais de notification :

En plus du paiement du montant du chèque et de l'amende le tireur doit régler à la banque tirée les dépens qu'elle a avancés à l'huissier-notaire. Le respect de cette obligation légale par le tireur est nécessaire pour que la régularisation soit considérée comme acquise.

B) Délai de la régularisation :

Pour pouvoir éteindre l'action publique au sens du premier alinéa de l'article 410 sexties, la régularisation doit avoir lieu "dans un délai ne dépassant pas quatre jours "ouvrables à l'établissement bancaire, à compter de la date à laquelle l'avis lui a été remis personnellement ou déposé à son domicile déclaré à l'établissement bancaire s'il n'y a "pas été trouvé, et sans autres formalités...".

Pour la computation de ce délai, les banques doivent se baser sur les indications du procès-verbal de signification qui leur est remis par l'huissier-notaire une fois la notification faite au tireur. Leur attention est cependant attirée sur la nécessité de ne

pas tenir compte dans la computation du susdit délai du jour qui lui sert de point de départ c'est-à-dire du jour de la signification puisqu'aux termes de l'article 405 du Code de Commerce "les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert "de point de départ".

C) Constatation du défaut de régularisation :

Si la régularisation n'a pas eu lieu dans le délai légal la banque tirée doit établir une attestation de non régularisation, libellée conformément au modèle joint en annexe V, qu'elle doit adresser à la B.C.T. dans les trois jours suivant l'expiration du délai de régularisation. Une copie de cette attestation doit être jointe au dossier à transmettre au parquet.

D) L'information du Parquet :

Que la régularisation ait ou n'ait pas lieu, la banque tirée est tenue d'adresser, dans les trois jours à compter de l'expiration du délai de régularisation, au Ministère Public près le Tribunal de Première Instance du lieu de l'agence où le compte est tenu un dossier comportant :

- une copie du certificat de non paiement
- le procès-verbal de notification de l'avis de non paiement au tireur avec les injonctions de payer le chèque et l'amende et de s'abstenir d'utiliser les formules de chèques en sa possession.
- un exemplaire de la quittance d'amende en cas de régularisation ou à son défaut une copie de l'attestation de non régularisation.
- copie des indications relatives au tireur mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 410.

IV.- DILIGENCES INCOMBANT AUX BANQUES EN CAS DE REFUS D'ETABLISSEMENT
DU CERTIFICAT DE NON PAIEMENT, D'ENVOI DE L'AVIS DE NON PAIEMENT
OU DE PERCEPTION DES FONDS DUS AU TITRE DE LA REGULARISATION :

1°) Aux termes de l'article 410 quater, le bénéficiaire peut, en cas de refus de la banque d'établir un certificat de non paiement ou d'adresser l'avis au tireur, faire dresser protêt pour défaut de paiement au domicile de l'établissement bancaire.

Dans ce cas les diligences relatives à la dénonciation des incidents de paiement de chèque sont à la charge de l'huissier-notaire ayant dressé protêt.

L'établissement bancaire tiré doit toutefois, en application du quatrième alinéa de l'article 410 quater, "percevoir les montants dus au titre de la régularisation et les réserver à leurs bénéficiaires". A cet effet, les banques sont invitées à accomplir les obligations objet de la partie III.- ci-dessus relatives aux diligences incombant aux banques en matière de régularisation avec les précisions suivantes :

- Les frais de notification, étant avancés par le bénéficiaire, c'est à ce dernier que la banque doit les restituer,

- La banque tirée n'étant pas informée de la date de signification du protêt au tireur ne peut déterminer la date d'expiration du délai de régularisation. Elle n'a donc pas à établir d'attestation de non régularisation.

- En cas de régularisation, la banque tirée doit transmettre au Parquet la quittance d'amende et la copie des indications relatives au tireur mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 410.

2°) Dans l'hypothèse prévue à l'article 410 quinquies c'est-à-dire celle où la banque tirée ayant refusé de percevoir les fonds dus au titre de la régularisation, l'autorité compétente lui a ordonné de les percevoir, une copie de cet ordre doit être adressée à la B.C.T. et une autre jointe au dossier destiné au Parquet.

V.- DILIGENCES INCOMBANT AUX BANQUES EN MATIERE D'EXECUTION
DES INTERDICTIONS DE DETENIR DES FORMULES DE CHEQUES :

"Tout établissement bancaire doit payer jusqu'à concurrence
"de 5 000 Dinars, même en cas de défaut ou d'insuffisance de provision,
"le montant de tout chèque tiré sur lui au moyen de formules remises
"au tireur après l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les
"formules de chèques en blanc et malgré la notification qui lui a été
"faite par la Banque Centrale". C'est ce que prévoit l'article 412 bis.
Mais la matière se trouve régie par quatre autres articles ce qui
démontre l'importance accrue que le législateur a entendu lui accorder.
L'exécution effective des décisions d'interdiction d'utilisation des
formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait im-
médiate ou pour un retrait à provision certifiée, étant assurée princi-
palement par les banques, celles-ci sont invitées à apporter toute la
diligence nécessaire dans l'exécution desdites décisions. Dans ce cadre
il y a lieu de distinguer entre les interdictions légales provisoires
et celles prononcées par les Tribunaux.

A) Les interdictions légales provisoires :

L'article 410 ter dispose en son neuvième alinéa qu'à
défaut de régularisation l'interdiction faite pour le tireur d'utiliser
les formules de chèques en sa possession "se poursuit jusqu'à la fin
"de la sanction, sa prescription ou son amnistie, sauf décision contrai-
"re du Tribunal ou si les poursuites ont été arrêtées suite à une
"décision de classement".

Pour l'application de ces dispositions :

- la banque tirée doit dès l'expiration du délai de régu-
larisation sommer le tireur du chèque impayé de lui remettre les

.../...

formules de chèques en blanc restées en sa possession et s'interdire de lui en remettre de nouvelles.

- Tout autre établissement bancaire auprès duquel le tireur du chèque impayé dispose d'un compte, doit dès la notification de non régularisation qui lui est faite par la B.C.T. inviter ledit tireur à lui remettre les formules de chèque en blanc restées en sa possession et s'interdire de lui en délivrer de nouvelles.

- Tout autre établissement bancaire doit, dès la notification qui lui en a été faite par la B.C.T. et jusqu'à l'expiration des délais prévus au neuvième alinéa de l'article 410 ter susvisé, s'interdire de délivrer des formules de chèques en blanc au tireur du chèque sans provision concerné.

Cette interdiction n'exclut pas bien entendu la possibilité de lui ouvrir un compte et de lui délivrer des formules spéciales de chèques pour un retrait immédiat ou à provision certifiée.

B) Les interdictions judiciaires :

Sous les peines prévues à l'article 412 bis les banques doivent veiller au strict respect des décisions judiciaires d'interdiction d'usage des formules de chèques qui leur sont notifiées par instruction de la Banque Centrale.

Enfin les banques sont invitées à informer sans délai le Ministère Public et la Banque Centrale de toute violation des interdictions de chéquiers qu'il s'agisse d'interdictions légales provisoires ou d'interdictions prononcées par les Tribunaux.

Tunis, le 3 octobre 1985

Le Sous-Gouverneur
T. KAROUI

RAISON SOCIALE DE LA BANQUE

Tunis, le

O B J E T / Demande de Renseignements préalablement à la délivrance de
formules de chèques à une personne physique N°...

Messieurs,

Par application de l'alinéa 2 de l'article 410 (nouveau)
du Code de Commerce et préalablement à toute délivrance de formules
de chèques, nous vous prions de nous indiquer les incidents relevés
et éventuellement les sanctions judiciaires prononcées à l'encontre de

Nom :

Prénom (s) :

Date et lieu de naissance :

Pièce d'Identité : Type⁽¹⁾

N°

Délivrée le à

Profession :

Numéro Analytique du R.C. (Pour les commerçants) :

Adresse :

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre
considération distinguée.

Signature habilitée

(1)- Précisez s'il s'agit d'une
Carte d'Identité Nationale,
d'une Carte de Séjour ou d'un
Passeport.

ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-35 DU 3 OCTOBRE 1985.

RAISON SOCIALE DE LA BANQUE

Tunis, le

O B J E T / Demande de Renseignements préalablement à la délivrance de formules de chèques à une personne morale N°...

Messieurs,

Par application de l'alinéa 2 de l'article 410 (nouveau) du Code de Commerce et préalablement à toute délivrance de formules de chèques nous vous prions de nous indiquer :

1./ Toute information relative à d'éventuels incidents de paiement survenus dans le fonctionnement de comptes bancaires ouverts au nom de :

- Dénomination ou Raison Sociale
- Forme Juridique.
- Numéro analytique du RC.
- Objet Social
- Siège Social

2./ Tout incident de paiement relevé et éventuellement les sanctions judiciaires prononcées à l'encontre des personnes physiques ci-après habilités à faire fonctionner le compte ouvert sur nos livres au nom de la dite société :

PIECE D'IDENTITE				NOM	PRENOM	Date et Lieu de Naissance	ADRESSE
Type	N°	Date	Lieu				

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

Signature autorisée,

CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE

 N° journalier du Certificat

Banque tirée

Banque présentatrice. . . .

le

Agence :

Agence :

I. - LE(S) SIGNATAIRE(S) DU CHEQUE

[illegible]

II. - LE(S) TITULAIRE(S) DU COMPTE

1/-/— Personne Morale

N^o Analytique Registre Commerce.

Tribunal:

DENOMINATION OU RAISON SOCIALE	SIGLE	FORME JURIDIQUE	ACTIVITE	ADRESSE COMPLETE

2/-	Personne(s)	Physique(s)	N° Analytique	Registre Commerce.	
-----	-------------	-------------	---------------	--------------------	-------

Tribunal:

[illegible]

III.- LE CHEQUE

Chèque N°	émis le à	Date de Présentation
Montant du chèque	(en lettres et en chiffres)	Motifs du rejet, A ☐ Absence de Provision
Compte N°		B ☐ Insuffisance de Provision
Montant de la provision		C ☐ Opposition par le tireur
Nom du bénéficiaire		D ☐ Saisie arrêt
Endossements successifs du chèque		E ☐ Autres motifs à préciser
		Confirmation motif ☐

Date de Présentation,

Motifs du rejet: A ☐ Absence de Provision

Information moti f 3 ☐ Insuffisance de Provision

	☐ Opposition par le tireur
--	---

□ Saisie arrêt

☐ Autres motifs à préciser

.....

IV. - L'HUISSIER NOTAIRE

Nom et Prénom :

Date de remise de l'avis à l'huissier.

(1) - Mettre C pour la Carte d'Identité Nationale, S pour la Carte de Séjour, et I pour le passeport en cas d'étrangers non résidents.

(2) - **Attire M** pour le sexe masculin et **F** pour le sexe féminin.

Cachet et signature autorisé

.....في السجل

شهادة لمقدم السجل

الرقم الشهادة بتاريخ السجل

الموقع

البنك المسجل عليه
البنك المسجل

I : صاحب الشيك

الاسم	اللقب	تاريخ ومكان	المهنة	العنوان

II : صاحب الحساب

(1) ذات معنوية

الرقم التحليلي بالدفتري التجاري

مكتملة

الاسم أو الاسم الجماعي	الملازمة	المهنة القانونية	النشاط	العنوان الكامل

(2) شخص طبيعي

الرقم التحليلي بالدفتري التجاري

مكتملة

الاسم	الملازمة	المهنة	تاريخ ومكان	العنوان

III - الشيك

رقم الشيك

محمول يوم

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

(بالعمود و الأرقام)

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

اسم صاحب الرصيد

تاريخ الصرف

لذا و عملا بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يجب عليكم تسوية وضعيتكم في أجل أقصاه أربعة أشهر عمل في المؤسسات المصرفية ابتداء من تاريخ هذا الاعلام . و لا يمكن أن تقع هذه التسوية الا :

أولا : بخلاص مبلغ الشيك .

. اما للمستفيد مباشرة، وفي هذه الحالة يتحتم عليكم أن تثبتوا، بواسطة كتب مفصل يحمل توقيعات معرف بها أو محرن من طرف مأمور عمومي، أن الخلاص وقع مقابل الشيك المشار اليه اعلاه .

. أو بتوفير رصيد كاف يقع تجميده عملا بتعليماتكم خصيصا لاداء الشيك المشار اليه اعلاه .

ثانيا : و دفع مبلغ الخطية القانونية المساوية لخمس عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك في حالة انعدام الرصيد، أو من المبلغ الناقص من الرصيد في حالة نقصانه، و لا يكون مبلغ الخطية أقل من 20 ديناراً أي..... تدفعونها بشيابيك البنك المسحوب عليه لفائدة الخزينة و ذلك بالاضافة الى مصاريف هذا الاعلام و التي مبلغها.....دينار.

و من ناحية أخرى و عملا بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، يتحتم عليكم الامساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزتكم بداية من تاريخ هذا الاعلام و اذا وقعت التسوية في الاجل القانوني المشار اليه اعلاه فانه بإمكانكم ان تستعيدوا حق استعمال صيغ الشيكات. و اذا لم تقع التسوية، فانه يقع تتبعكم عدليا و تتعرضون الى عقوبات جزائية خطيرة منها بالخصوص :

(1) خمسة أعوام سجن و خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار دون أن تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمته .

(2) تحجير من استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لانجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد و ذلك لمدة أدناها عام و أقصاها خمسة أعوام بداية من قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو اسقاطه بالعفو و لا تطرح مدة المنع التحفظي الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

(3) العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجنائية.

LOI N°85-82 DU 11 AOUT 1985

QUITTANCE D'AMENDE

!_!_! Banque tirée !_!_! Agence tirée.
!_!_! Banque présentatrice. !_!_! Agence présentatrice.
. , le !_!_!_!_!

Suite au Certificat de non paiement N°!_!_! du !_!_!_!_!
envoyé à Monsieur le Procureur de la République de. le!_!_!_!_!
Nous attestons que M.
titulaire de la Pièce d'Identité : type !_! (1)
délivrée le à sous le N° !_!_!_!_!
signataire du chèque impayé N°
d'un montant de.
tiré sur le compte N°.
ouvert au nom.
objet de l'avis qui lui a été signifié par Maître.
suivant exploit N° du!_!_!_!_!
a versé à nos guichets le!_!_!_!_!
au profit du Trésor la somme de. !_!_!_!_!_!_!
représentant le produit de l'amende prévue par l'article 410 ter du Code de
Commerce.

(1)- Mettre C pour la Carte d'Identité Nationale,
S pour la Carte de Séjour et P pour le Passeport
en cas d'étrangers non résidents.

Signature autorisée
(Cachet)

LOI N°85-82 DU 11 AOÛT 1985

ATTESTATION DE NON REGULARISATION

!_!_! Banque tirée. !_!_! Agence tirée.
!_!_! Banque présentatrice. !_!_! Agence présentatrice.
. , le !_!_!_!_!_!

Nous attestons que le chèque N°.
émis par M.
titulaire de la Pièce d'Identité type !_! (1) , N° !_!_!_!_!_! du !_!_!_!_!_!
d'un montant de
tiré sur le Compte N°. ouvert sur nos livres
au nom de M.
objet du certificat de non paiement N° !_!_!_! du !_!_!_!_!_!
et de l'avis qui lui a été signifié par Maître.
Huissier Notaire suivant exploit N°. du !_!_!_!_!_!
n'a pas été régularisé.

Signature autorisée
(cachet)

(1)- Mettre C pour la Carte d'Identité Nationale,
S pour la Carte de Séjour et P pour le
Passeport en cas d'étrangers non résidents.

Tunis, le 11 décembre 1985.

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 85-41

O B J E T / Barème des crédits de culture.

-§-

Suite à la modification de la quotité d'intervention des banques pour le financement de la céréaliculture, le barème des crédits de culture prévu par l'annexe I de la Circulaire N°84-25 portant crédits à court terme de cultures saisonnières tel que modifié par la Circulaire N°85-01 du 4 janvier 1985 est annulé et remplacé par le nouveau barème ci-joint.

Tunis, le 11 décembre 1985

Le Sous-Gouverneur
T. AROUI

BAREME ET ECHEANCE DES CREDITS DE CULTURE

Spéculation	Unité	Barème d'intervention de la Banque (en dinars)		Echéance ou durée de la Campagne
		En Sec	En Irrigué	
a)- <u>Céréaliculture</u> :	ha			
Céréales et { Zone I *		104,000	-	} 31 août
Légumineuses { Zone II *		74,000	-	
O r g e { Zone I *		77,000	-	
		54,000	-	
		28,000	-	
b)- <u>Betterave Sucrière</u> :	ha	390,000	560,000	15 juillet
c)- <u>Arboriculture</u> :				
Oliviers Nord	ha	40,000	-	31 décembre
Oliviers Centre et Sud	pied	1,500	-	31 décembre
Oliviers Sfax	pied	2,000	-	31 décembre
Amandiers	ha	100,000	-	31 juillet
Abricotiers	ha	250,000	-	31 mai
Vigne de table	ha	170,000	-	30 septembre
Vigne palissée	ha	-	250,000	30 septembre
Vigne de cuve	ha	160,000	-	30 septembre
Agrumes	ha	-	700,000	31 décembre
Palmiers dattiers	ha	600,000	-	30 novembre
Arbres fruitiers	ha	100,000	250,000	31 août
d)- <u>Cultures Maraichères de Saison</u> :				
Tomates	ha	-	500,000	30 septembre
Piments	ha	-	400,000	30 septembre
Pommes de terre	ha	-	500,000	31 mai, 31 juillet et 30 septembre
Artichauts 1ère année	ha	-	400,000	31 mars
Artichauts 2ème année	ha	-	200,000	31 mars

*L'état des régions classées par zone figure à la suite de ce barème.

.../...

ANNEXE I A LA CIRCULAIRE N°84-25. DU 22 OCTOBRE 1984. (Suite)

Cucurbitacées	ha	150,000	300,000	31 mars	
Légumes d'hiver	ha	-	300,000	31 mars	
e) - <u>Cultures Maraichères de Primeur (sous-serre) :</u>					
Tomates, piments, pastèques et melons	ha	-	3.000,000	30 juin et 31 décembre	
f) - <u>P ê c h e</u>					
Chalutiers et chalutiers mixtes		5.000,000		du 31 juillet au 30 septembre	
Lamparos (pêche au feu)		3.000,000			
Barques motorisées		500,000			
Barques non motorisées		150,000			
g) - <u>E m b o u c h e :</u>					
1. - <u>ELEVEURS MEMBRES D'UNE SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE</u>					
Achat taurillons :	tête			6 mois	
- local		70,000			
- importé		2/3 du montant de la facture			
Achat agneau		20,000			
Aliment taurillons					
- local		55,000			
- importé		65,000			
Aliment agneau		13,000			
2. - <u>AUTRES ELEVEURS</u>					
Achat taurillons		170,000			
Aliment taurillons		64,000			

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

AVIS N° 86-8

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

REFONTE DES TITRES FONCIERS (Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
6030	52599 Tunis	Olten	La société nationale immobilière de Tunisie (SNIT).
6015	52602 Tunis	Nauplie	Mr Aubert (Godefroy).
6016 6025	52601 Tunis 52600 Tunis	Enrico Kram Ubaldo	Mr Mohammed Ben Ahmed Ben Raïes.
6024 6023	434 Bizerte 435 Bizerte	Industrie Menchar Bellevue Menchar	Mr Habib Ben Bechir Ben Hassine.
6021	521888 Nabeul	Villa Eliaou de Joseph Uzzan	1) Mr Hédi Ben Mohammed Ben Seghir El M'hir 2) Mme Houria Bent El Hadj Khemaïes Haddad Kmiha 3) Mme Fatma, 4) Mr Mohammed, 5) Mr Khaled, 6) Mme Amena, 7) Mme Sabiha, 8) Mr Naceur, 9) Mr Lotfi les huit derniers enfants de Abdelmajid Ben Mohammed Ben Seghir El M'hir 10) Mme Fatma bent Mohammed Ben Mahmoud El Jazi 11) Mr Mohammed Ben Farhat Ben Mohammed El M'hir 12) Mme Tijania Bent El Hadj Khemaïes Kmiha 13) Mme Rafika Bent Hamida Ben Mohammed Ben Seghir El M'hir 14) Son frère Taoufik 15) Leur frère El Moncef 16) Mr Mohammed dit Khelifa Ben Abdelkader Ben Fredj Ben Salem Jemâa 17) Mr Mohammed Ayed Ben Khelifa Ben Abdelkader Ben Fredj Ben Salem Jemâa 18) Son frère Abdelkader 19) Mme Beya Bent Mohammed Ben Mahmoud Jazi 20) Mr Mohammed, 21) Mr Anouar, 22) Mr Fethi, 23) Mme Kmar, 24) Mme Nejoua les cinq derniers enfants de Hamadi Ben Mohammed Ben Seghir El M'hir.
6020	521887 Nabeul	Le Plessis	L'office des terres domaniales.
5335	52649 Tunis	Abraham Moïse Maarek	1) Mr Hassen Ben Manoubi Ben Othmane Chaâbani 2) Mr Mostefa Ben Saad Ben Mbarek Ben Ali Bou Naâja Dridi 3) Mme Fatma Bent Belgacem Ben Ahmed Tarras 4) Mr Hamadi, 5) Mr Khemaïes, 6) Mme Mongia les trois derniers enfants de Manoubi Ben Othmane Ben Ali Chaâbani 7) Mr Mohammed Ben Othman Jelassi 8) Mr Abdelkrim, 9) Mr Ahmed, 10) Mme Zohra les trois derniers enfants de Mohammed Ben Ammar Jelassi 11) Mme Jamila Bent Ibrahim Ben Saad Ben Mbarek Ben Ali Dridi.

N ^{os} des titres fonciers refundus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
6000 6001	445 Bizerte 52647 Tunis	Marie Germaine Charlemagne	L'Etat (domaine privé).
5999	52643 Tunis	Varesme	Mr Hédi Ben Ali Ben Ouerghem.
6003	52644 Tunis	Lamantia	L'agence foncière d'habitation.
6032	52645 Tunis	Ard El Fern	L'Etat tunisien (travaux publics).
6004	52646 Tunis	Seniour Averso	1) Mr El Hedi Ben Ali Ben Safigine 2) Mr Ahmed Ben Amor Ben Mabrouk Boukoucha.
5590	52648 Tunis	Ard El Djabia	1) Mme Fatma Bent Belgacem Ben Ahmed Tarres 2) Mr Hamadi, 3) Mr Khemaïs, 4) Mr Hassen, 5) Mme Mongia les quatre derniers enfants de Manoubi Ben Othmane Ben Ali Chaâbani 6) Mme Douja Bent Mohammed Ben El Mokhtar Raboudi 7) Mr Abdelaziz Ben Chadli Ben Ali Chaâbani 8) Mr Mohammed Ben Ammar El Jelassi 9) Mr Abdelkrim, 10) Mr Ahmed, 11) Mme Zohra les trois derniers enfants de Mohammed Ben Ammar Jelassi 12) Mme Jamila Bent Ibrahim Ben Saad Ben Mbarek Ben Ali Dridi.

Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde - 1002 Tunis.

AVIS N° 86-9
CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
REFONTE DES TITRES FONCIERS (Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N ^{os} des titres fonciers refundus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
5946	521898 Nabeul	Margherita Hammamet	Mr Hadj Sadok Salah Ben El Hadj Gacem Salah.
5942	52657 Tunis	El Deheb 4	1) Mr Audemard (Georges Louis Philibert) 2) Mr Audemard (Roland Emile Julien) 3) Mr Hreglich (Max) 4) Mme Burlot (Marie Thérèse).
5951	52658 Tunis	Mars Tunis	1) Mr Mohammed ou Hamadi, 2) Naïma, 3) Mme Souad les trois enfants de Mostefa Ben El Hadj El Manoubi Ben nour.
5952	52659 Tunis	Belmonte Francesco	L'Etat (domaine privé).
5958	52660 Tunis	Yefdilane	Mr Hadj Ali Ben Amor Ben Yefdilane.

N ^o des titres fonciers refundus	N ^o des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
5940	52663 Tunis	Ed Deheb II	1) Mme Guien (Marie Henriette) 2) Mme Bertrand (Marguerite Eugenie Jeanne).
5839	52661 Tunis	Le Lyonnais	Mr Saïd Ben Ali Doghri.
5838	52662 Tunis	Augustine II	Mr Bechir Ben Ibrahim Ben Yedder.
5966	452 Bizerte	Ahmar El Djiane	1) Mme Jenina Bent Mohammed Ben El Hadj Youssef Dhaouadi 2) Mr Othmane Ben Youssef Ben El Hadj Hassan Ben Hadj Ahmed Sanaâ 3) Son frère Abderrahmane 4) Leur frère Ali 5) Mr Sassi Ben Ali Ben Mohammed Dhaouadi 6) Mme Habiba Bent Mohammed Ben Youssef Ben El Hadj Hassen Ben Hadj Ahmed Sanaâ 7) Mr Ammar Ben Ali Ben Mohammed Ben Rabah El Bejaoui.
5962	451 Bizerte	Etoile	1) Mr Ali Ben Salah Ben Ali Chakroun 2) Son épouse Mme Bahia Ben Tijani Sarraj.
5977	52668 Tunis	Villa Andreana	1) Mr Modica (Giuseppe) 2) Mr Valenza (Giovanni).
5975	52669 Tunis	Fevrier	Mr Abdelkader Ben Hassen Ben Mohammed Jenfaoui.
5978	52670 Tunis	William Pace	Mr Mohammed Ben Hassine Ed Doghri.
5969	52671 Tunis	Abdel Selem	Mr Coppola (Vito fils de Rocca).
5963	52672 Tunis	Zakin	1) Mr Brahim Ben M'hamed Ben Mohammed Souli 2) Sa sœur Habiba 3) Mr Mohammed, 4) Mme Fatma, 5) Mme Chedlia, 6) Mme Nefissa, 7) Mme Zeineb les cinq derniers enfants de Hadj Othmane El Gharbi.
5964	52673 Tunis	Tabbal	1) Mme Chadlia Ben Hadj Mohammed Bouziri 2) Mr Bechir, 3) Mme Beya, 4) Mr Tahar, 5) Mme Hamida, 6) Mr Mohammed, 7) Mme Jamila, 8) Mme Mongia les sept derniers enfants de Hadj Youssef Ben Youssef Bouziri.
6075	461 Bizerte	Motjanet Bizerte	Mr Mahjoub Ben Slimane Ben el Hadj Mohammed Haddi.
6082	462 Bizerte	Villa Lilla	Mr Chadli Ben Abdelaziz Ben El Hadj Chadli Ben Hassen Azzouz.
6073	460 Bizerte	Nephtali	1) Mr D'galula (Roger Mardochée)
6072	459 Bizerte	Ascer	2) Melle D'galula (AD1LE Sarah)
6066	458 Bizerte	Levy Menzel	3) L'Etat (domaine privé).
6069	457 Bizerte	Issacar	
6070	456 Bizerte	Dan	
6071	455 Bizerte	Gad	Mr Salah Ben Amor Labidi.

Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde - 1002 Tunis.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 20 juin 1986

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	197.047,200
Avoirs en devises	53.533.063,123
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	117.150.346,618
Compte courant postal	4.000.262,701
Effets escomptés	709.946.468,140
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	30.936.532,051
Effets à l'encaissement	165.101,321
Intervention sur le marché monétaire	183.765.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	155.540.254,990
Immobilisations	15.049.246,467
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	199.308.263,700
Débiteurs divers	6.041.341,817
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	144.845.230,360
	1.668.007.831,437

passif

Billets et monnaies en circulation	626.696.964,521
Comptes courants des banques et des établissements financiers	4.601.258,025
Comptes du gouvernement	67.703.228,187
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	13.095.493,074
Autres engagements à vue et à terme	218.897.937,508
Déposants d'effets à l'encaissement	165.101,321
Comptes de coopération économique	117.753.103,725
Provisions	24.372.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	199.308.263,700
Créditeurs divers	94.261,363
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	155.898.600,192
	1.668.007.831,437

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Journal Officiel **de la République Tunisienne**

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7